

# **REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZANIA WODY, ZUŻYCIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ OPŁAT STAŁYCH ZA ENERGIĘ CIEPLNĄ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOŁY-MARYSIŃSKA”**

## **§ 1**

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią następujące akty normatywne:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi;
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2273);
3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn.zm.);
4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 z późn.zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późn.zm.),
7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 z późn.zm.);
8. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”;
9. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”.

## **§ 2**

1. Zapisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, zwanej dalej Spółdzielnią, wyposażonych w instalację ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
2. Przez przesyłane do lokalu media określa się wartość dostarczonej energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wartość zimnej wody i odprowadzania ścieków.
3. Urządzeniami pomiarowymi służącymi do dokonania rozliczeń są: wodomierze główne, liczniki ciepła, wodomierze ciepłej i zimnej wody.
4. Lokal (mieszkalny i użytkowy) to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lub potrzeb innych niż mieszkaniowe.
5. Koszty zakupu ciepła to całkowite koszty zakupu ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku wielolokalowym.
6. Ciepła woda użytkowa to woda w instalacji wodociągowej, spełniająca wymagania dla wody pitnej, podgrzana do temperatury wynikającej z § 120 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7. Centralne ogrzewanie to system służący do rozprowadzenia czynnika grzewczego z centralnego źródła ciepła w budynku lub grupie budynków do elementów grzejnych w celu zapewnienia temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach.

8. Grzejnik to urządzenie przekazujące otoczeniu ciepło za pomocą nośników ciepła będący elementem instalacji centralnego ogrzewania.

9. Okres rozliczeniowy to przedział czasu, na podstawie którego dokonywane są rozliczenia. Okresem rozliczeniowym kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

10. Użytkownik lokalu to osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu lub zajmująca lokal bez tytułu prawnego.

11. Zużycie ciepła to ilość ciepła przekazanego z nośnika ciepła w celu utrzymania lub podwyższenia temperatury w danym pomieszczeniu.

12. Powierzchnia użytkowa lokalu to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, określona w ewidencji Spółdzielni. Do powierzchni użytkowej wlicza się również powierzchnię zajęta przez meble wbudowane lub obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu: balkonów, logii, tarasów, klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni, pomieszczeń na wózki dziecięce, itp. Ewidencja powierzchni jest prowadzona na podstawie uchwał Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach.

13. Spółdzielnia uprawniona jest do dokonywania okresowych kontroli wskazań urządzeń pomiarowych dla całego budynku, ze szczególnym uwzględnieniem odczytów na koniec okresu rozliczeniowego (wodomierz główny poboru wody w budynku, licznik i podlicznik ciepła).

14. Wysokość opłat jest ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez spółdzielnię kosztów zakupu ciepła, które wynikają z faktur od dostawcy ciepła.

15. Użytkownicy lokali mogą składać reklamacje dotyczące rozliczenia w terminie 14 dni od doręczenia rozliczenia. Po upływie terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

### § 3

Całkowita ilość energii cieplnej zamówionej i dostarczonej według wskazań ciepłomierza głównego dla potrzeb użytkowników lokali budynku jest dzielona na:

- energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania,
- energię cieplną dla potrzeb podgrzania wody.

### § 4

Rozliczenia kosztów podgrzania wody dokonuje się w oparciu o faktury wystawione przez dostawcę energii cieplnej, zgodnie z zawartą umową ze Spółdzielnią.

### § 5

Całkowite koszty podgrzania wody określa się na podstawie kosztów zmiennych faktycznego zużycia ciepła dla podgrzania wody według wskazań podliczników zamontowanych w budynkach.

## § 6

Kalkulacja określająca koszt energii cieplnej potrzebnej na podgrzanie 1 m<sup>3</sup> wody jest wykonywana w zakresie podgrzania wody w okresach rocznych lub w przypadku zmiany cen przez dostawcę.

## § 7

1. Lokale, w których nie ma zainstalowanych wodomierzy lub w których są wodomierze bez ważnej legalizacji traktuje się jako lokale nieopomiarowane i przyjmuje się koszty podgrzania wody w wysokości 3 m<sup>3</sup>/osobę/miesiąc x aktualna cena za 1 m<sup>3</sup>.

2. W przypadku uszkodzenia wodomierzy wody ciepłej wszelkie koszty wymiany danego urządzenia ponosi użytkownik lokalu zgodnie z cennikiem dostawcy usług.

3. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni wodomierzy, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, Spółdzielnia może dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania w wysokości określonej przez Spółdzielnię.

## § 8

1. Średnioroczny koszt podgrzania wody jest równy całkowitym kosztom energii cieplnej dla celów podgrzania wody podzielonym przez 12 miesięcy.

2. Wysokość miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania zimnej wody uchwalana jest przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego budynku na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepłej wody liczonego z ostatniego okresu rozliczeniowego oraz kalkulacji kosztów podgrzewu 1 m<sup>3</sup> zimnej wody w danym budynku.

3. Wysokość miesięcznej zaliczki może być aktualizowana na wniosek użytkownika lokalu od następnego miesiąca od złożenia wniosku.

4. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, wysokość zaliczki pozostawia się na dotychczasowym poziomie lub wprowadza się na wniosek nową, biorąc pod uwagę liczbę osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalu.

## § 9

1. Zmiana zaliczki miesięcznej na pokrycie kosztów zużycia ciepłej wody będzie następować w oparciu o kalkulację przychodów i kosztów na podstawie co najmniej dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych.

2. W przypadku znaczących zmian cen dostawcy energii cieplnej wysokość zaliczki może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym.

## § 10

1. Rozliczenia wniesionych zaliczek za zużycie ciepłej wody dla lokali opomiarowanych dokonuje Spółdzielnia w okresach rocznych według odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalu.

2. Informacje o kosztach i zużyciu wody, wyniku rozliczenia (nadpłaty lub niedopłaty) przekazywane są użytkownikom lokali w terminie do 30 czerwca roku następnego.

3. Podczas wykonywania odczytów w systemie radiowym nie jest wymagana obecność użytkownika lokalu, w pozostałych przypadkach obecność użytkownika lokalu jest obowiązkowa, w szczególności, jeżeli odczyt w systemie radiowym był niemożliwy.

## § 11

1. Koszty centralnego ogrzewania rozliczane są indywidualnie dla każdego budynku na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę energii cieplnej w roku kalendarzowym.

2. Spółdzielnia wyposaża każdy budynek w ciepłomierze, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki.

3. Przeprowadzona ocena technicznej wykonalności i opłacalności wykazała, że wyposażenie lokali w podzielniki kosztów ogrzewania i ciepłomierze nie jest technicznie wykonalne i opłacalne.

4. Przy ocenie technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia lokali w ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania Spółdzielnia bierze pod uwagę w szczególności:

1) jednopunktowe doprowadzanie ciepła do lokali;

2) możliwość regulacji dostarczonego ciepła przez zawory na grzejnikach usytuowanych w lokalach;

3) korzystanie z węzłów umożliwiających zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą;

4) zakres termomodernizacji budynku;

5) koszty montażu i obsługi ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania w stosunku do planowanych oszczędności energii.

5. Wysokość zaliczek określa się odrębnie dla każdego budynku.

6. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dla poszczególnych lokali oraz dostarczenie użytkownikom tego rozliczenia winno być dokonane do dnia 30 czerwca następnego roku po okresie rozliczeniowym według całkowitych kosztów przy uwzględnieniu procentowego udziału metrów sześciennych kubatury danego lokalu w stosunku do kubatury wszystkich lokali znajdujących się w budynku i po uwzględnieniu wniesionych zaliczek.

W przypadku lokali użytkowych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się węzeł doprowadzający do nich ciepło, rozliczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, następuje po podziale całkowitych kosztów centralnego ogrzewania pomiędzy budynki ogrzewane ze wspólnego węzła - według procentowego udziału kubatury tych budynków.

7. Całkowite koszty zakupu ciepła dla poszczególnych budynków rozlicza się w części dotyczącej centralnego ogrzewania według powierzchni użytkowej lokali.

## § 12

1. Do kosztów stałych energii cieplnej zalicza się:

- moc zamówioną dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody,
- usługi przesyłowe.

2. Wysokość zaliczek określa się odrębnie dla każdego budynku.

3. Rozliczenie kosztów stałych energii cieplnej dla poszczególnych lokali oraz dostarczenie użytkownikom tego rozliczenia winno być dokonane do dnia 30 czerwca następnego roku po okresie rozliczeniowym według całkowitych kosztów przy uwzględnieniu procentowego udziału metrów sześciennych kubatury danego lokalu w stosunku do kubatury wszystkich lokali znajdujących się w budynku i po uwzględnieniu wniesionych zaliczek.

W przypadku lokali użytkowych znajdujących się poza budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się węzeł doprowadzający do nich ciepło, rozliczenie, o którym mowa

w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, następuje po podziale kosztów stałych energii ciepłej pomiędzy budynki ogrzewane ze wspólnego węzła - według procentowego udziału kubatury tych budynków.

### § 13

1. Opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz opłaty stałe są rozłożone w opłatach miesięcznych równomiernie na cały rok.

2. Każdy użytkownik lokalu jest zobowiązany do wnoszenia zaliczkowych opłat na poczet kosztów centralnego ogrzewania, podgrzania wody oraz opłat stałych w ciągu całego okresu rozliczeniowego.

3. Wysokość miesięcznych zaliczek może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego w przypadku wzrostu cen i znaczącego zużycia dostarczonych do nieruchomości mediów.

4. Koszty centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody oraz opłat stałych, wyliczone dla danego budynku na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie rozlicza się odpowiednio do zaliczek wniesionych z tego tytułu w danym okresie rozliczeniowym.

5. Niedobór wpłat zaliczkowych w stosunku do poniesionych kosztów stanowi niedopłatę, którą użytkownik lokalu winien uregulować w terminie do 2 miesięcy od otrzymania rozliczenia poprzez wpłatę na indywidualny rachunek bankowy.

6. Nadwyżka wpłat zaliczkowych nad poniesionymi kosztami stanowi nadpłatę, która jest zwracana użytkownikowi lokalu poprzez zmniejszenia jego zobowiązań za użytkowanie lokali z tytułu opłat eksploatacyjnych do wysokości nadpłaty, chyba, że użytkownik lokalu złoży inną dyspozycję.

7. Przed uznaniem należności użytkowników lokali z tytułu rozliczeń wykazujących nadpłatę, w pierwszej kolejności będzie potrącana przez Spółdzielnię z zaległościami w opłatach bieżących lub zasądzonych.

8. Użytkownikom nie przysługuje roszczenie o odsetki od kwot nadpłat wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

### § 14

1. Na czas koniecznych odczytów urządzenia pomiarowe powinny być dostępne dla odczytujących. Użytkownicy lokali umożliwią swobodny dostęp do tych urządzeń przez usunięcie zabudów, mebli i innych rzeczy, które uniemożliwiają odczyt.

2. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zbywca prawa do lokalu lub nabywca tego prawa powinni doręczyć do Spółdzielni podpisane przez obie strony oświadczenie wskazujące, kto będzie zobowiązany do zapłaty w przypadku niedopłat lub uprawniony do ich uznania w przypadku nadpłat. Strony powinny ponadto ustalić między sobą zasady rozliczenia za dostarczane media na dzień przekazania lokalu. Jeżeli strony nie dopełnią tego obowiązku wszelkie nadpłaty i niedopłaty przejmuje nabywca lokalu.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń pomiarowych, zerwania plomb legalizacyjnej albo stosowania niewłaściwych metod ich użytkowania, odczyty z tych urządzeń nie będą uwzględniane do rozliczenia. W takiej sytuacji lokal będzie traktowany, jak lokal nieopomiarowany i będą do niego miały zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące lokali nieopomiarowanych.

4. Kosztami ponownego zaplombowania urządzeń pomiarowych i ewentualnej ponownej ich legalizacji obciążony będzie użytkownik lokalu.

## § 15

1. Wodomierze jako urządzenia pomiarowe podlegają okresowej kontroli w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać, warunków właściwego ich stosowania oraz okresów ważności zgodnie z obowiązującymi przepisami metrologicznymi. Dowodem kontroli metrologicznej jest cecha legalizacyjna albo cecha uwierzytelnienia.

2. Okres ważności dowodów legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat dla dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej oraz legalizacji ponownej.

3. Kosztami demontażu, zamontowania i zaplombowania wodomierzy, ich uwierzytelnienia i legalizacji obciążony jest użytkownik lokalu.

4. Opłaty na pokrycie ww. kosztów będą wnoszone przez użytkownika lokalu na indywidualny rachunek bankowy.

5. Użytkownik lokalu zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Spółdzielnię do udostępnienia lokalu w celu zainstalowania, wymiany i konserwacji urządzeń pomiarowych, dokonywania odczytów, przeprowadzenia czynności związanych z legalizacją i uwierzytelnianiem tych urządzeń osobom do tego upoważnionym, a także do przestrzegania terminów legalizacji i uwierzytelniania.

## § 16

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w dniu 22.01... 2025 r. Uchwałą nr 6 i wchodzi w życie z dniem 22.01..2025r.

2. Użytkownicy lokali są informowani o treści niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni oraz udostępnianie Regulaminu na żądanie użytkownika.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ

Grażyna Białkowska

SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ

Monika Denarska

**Uchwała Nr 6 /R/25**  
**Rady Nadzorczej SM „Doły-Marysińska” w Łodzi**  
**z dnia 22.01.2025 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt 21 statutu Spółdzielni

**postanowiła**

**§1**

Uchwalić Regulamin rozliczania kosztów podgrzania wody, zużycia centralnego ogrzewania oraz opłat stałych za energię ciepłą w SM „Doły-Marysińska”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów podgrzania wody, zużycia centralnego ogrzewania oraz opłat stałych za energię ciepłą w SM „Doły-Marysińska” uchwalony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/R/22 z dnia 13.12.2022 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

głosów „za”: 8

głosów „przeciw”:

głosów „wstrzymujących”:

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ**

*Grażyna Białkowska*

**SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ**

*Monika Denarska*

**RABCA PRAWNY**

*Maciej Czerw*

